

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

פ/1564/25

הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון – הגדלת המענק השנתי ושיפור זכויות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 8 בחוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א–2001¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) לא יסרב מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981², שמוכר ביטוח חיים למטרת הלואה לדיוור, למכור פוליסת ביטוח חיים כאמור למנטרל, אלא אם כן קבע השר תנאים לסירוב כאמור, ובכפוף לתנאים שקבע."
2. תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "4,775" יבוא "7,000";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) מענק לפי סעיף זה לא ייחשב הכנסה לעניין כל דין, לרבות לעניין חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980³.
- (ד) השר יקבע דמי טיפול ארגוניים שיועברו לטובת הארגון היציג מתוך המענק; דמי הטיפול כאמור לא יעלו על 3% מגובה המענק וייגבו רק ממנטרל שאינו חבר הארגון היציג ואינו משלם דמי חבר לארגון."
3. הוספת סעיף 11א אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא :
- "11א. השר ידווח לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, ב-1 בינואר בכל שנה, על יישומו של חוק זה, ובכלל זה על תשלום המענק השנתי למנטרלים

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 424.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

ועל היקף מימוש הזכויות לפי חוק זה."

4. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

תחילה

דבר היסבר

אסון צ'רנוביל אירע ביום י"ז בניסן התשמ"ו (26 באפריל 1986) בשטחה של ברית המועצות לשעבר, והוא אחד האסונות הגרעיניים הקשים ביותר בתולדות האנושות. האנשים שעבדו בנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (להלן – המנטרלים) ראויים לתודה, הוקרה וסיוע. בזכות גיבורים אלה, השלכות האסון צומצמו במידה ניכרת וארצות רבות, בכללן ישראל, ניצלו מזיהום רדיואקטיבי קשה.

בשנת 2001 נחקק חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א–2001 (להלן – החוק). החוק קובע כי מנטרל זכאי למענק שנתי וכן למספר זכויות כמפורט בחוק, בתחום הבריאות, הדיור ועוד. עם זאת, בבואם לממש את זכאותם בתחום הדיור, הם נתקלים בסירוב של חברות הביטוח כשהם מבקשים לרכוש פוליסת ביטוח חיים לשם קבלת הלוואה לדיור. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק ולחייב את חברות הביטוח לבטח את המנטרלים בביטוח חיים למטרת הלוואה לדיור, בכפוף לתקנות שיתקין שר העלייה והקליטה, ההסדר המוצע דומה להסדר הקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998.

סעיף 9 לחוק קובע כי מנטרל זכאי למענק שנתי בסכום של 4,775 שקלים חדשים. בהצעת חוק זו מוצע להגדיל את המענק השנתי האמור לסכום של 7,000 שקלים חדשים. תיקון זה נועד להביע את תודתה והוקרתה של מדינת ישראל למנטרלי אסון צ'רנוביל על גבורתם ועל תרומתם להצלת האנושות על ידי צמצום השפעותיו של האסון גרעיני.

בנוסף, בהתאם למצב כיום, סכום המענק השנתי האמור נלקח בחשבון לצורך קביעת זכאותו של מנטרל לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. כך למעשה, בחודש בו המנטרל מקבל את המענק השנתי, הוא אינו זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. חישוב זה מנוגד לתכלית החוק, שכן מתייחסים למענק בגין התרומה המיוחדת בנטרול החומרים המסוכנים בצ'רנוביל, כאל הכנסה. אף התכלית בגינה משולמת קצבת הבטחת הכנסה שונה מהתכלית בגינה ניתן המענק למנטרל. לפיכך, מוצע לקבוע כי מענק שנתי לפי החוק לא ייחשב הכנסה לעניין כל דין, לרבות לעניין קביעת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה.

כמו כן, מאחר והארגון היציג של מנטרלי האסון הוא הבקיא ביותר בצרכיהם והוא מייצג אותם מול הרשויות, מוצע לקבוע תקרה לדמי טיפול ארגוניים כך שלא יעלו על 3% מסך המענק השנתי ולהסמיך את השר לקבוע הוראות בעניין זה.

בנוסף, מוצע לקבוע חובת דיווח לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, אחת לשנה בחודש ינואר, על יישומו של החוק, ובכלל זה על תשלום המענק השנתי למנטרלים ועל היקף מימוש הזכויות. עוד מוצע כי תחילתו של חוק זה תהיה 30 ימים מיום פרסומו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)